

[기출][2024-1-2]원고만이 항소한 경우 항소심 법원이 상계항변을 받아들여 청구 전부를 기각한 판결의 적법성

【문제 1】甲은 乙에 대해 1 억 원의 대여금을 청구하는 소를 제기(이하 '이 사건 소송'이라 하며, 원금 이외의 이자나 지연손해금 등은 고려하지 않는다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (아래의 각 물음은 독립적이며, 문제에서 제시되지 아니한 사항은 적법한 것으로 본다.) (50 점)

(물음 2) 이 사건 소송에서 피고 乙은 1 억 원 전액을 원고 甲에게 변제하였다는 항변을 하였다. 제 1 심 법원은 피고 乙이 3,000 만 원만 변제한 사실을 인정하여 원고 甲의 청구금액 1 억 원 중 7,000 만 원만 인용하면서 나머지 3,000 만 원의 청구에 대해서는 기각하는 판결(이하 '제 1 심 판결'이라 한다)을 하였다. 이러한 제 1 심 판결에 대하여 원고 甲만이 기각된 3,000 만 원의 청구에 대해서도 인용해달라는 취지로 항소를 제기하였다. 항소심에서 피고 乙은 새롭게 1 억 원의 상계의 항변을 주장하였다. 항소심 법원은 피고 乙의 변제항변은 전부 이유 없지만, 피고 乙의 상계항변은 전부 인정된다는 이유로 원고 甲의 피고 乙에 대한 청구 전부를 기각하는 판결을 하였다. 이러한 항소심 판결이 적법한지 설명하시오. (30 점)